

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1232/2536	นางแก้ว สารุสิทธิ์ กับพวก	โจทก์
	นายบัวลา ขาววงศ์ กับพวก	จำเลย
	นายสุนทร ตันเลิศ ทนายโจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ที่ว่า การที่โจทก์ที่ 2 มอบทองแก่จำเลยที่ 3 ไป ก็เพื่อยืนยันว่าโจทก์ที่ 2 ประสงค์จะทำการสมรสกับจำเลยที่ 3 การกระทำความผิดเป็นการหมั้นหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 10,000 บาท และสินสอดจำนวน 40,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 66)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ที่ 1 ขอจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นบุตรสาวของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 เพื่อให้แต่งงานกับโจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 2 มอบสร้อยคอทองคำพร้อมสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม 2 บาท แก่จำเลยที่ 3 ก่อนแต่งงาน และในวันทำพิธีแต่งงานโจทก์ทั้งสองมอบเงินสด 40,000 บาทแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 โจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 3 ตกลงทำพิธีแต่งงานกันตามประเพณีและอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาเท่านั้น มิได้ถือเอาการจดทะเบียนสมรสเป็นสำคัญมาแต่แรก ทรัพย์ที่ให้กันดังกล่าวจึงมิใช่ของหมั้นและสิ้นสุดตามกฎหมาย ดังนั้นการที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า การให้ทรัพย์ดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนาว่าจะสมรส อันเป็นการหมั้น จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ที่ 1 ขอจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นบุตรสาวของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 เพื่อให้แต่งงานกับโจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 2 มอบสร้อยคอทองคำพร้อมสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม 2 บาท แก่จำเลยที่ 3 ก่อนแต่งงาน และในวันทำพิธีแต่งงานโจทก์ทั้งสองมอบเงินสด 40,000 บาทแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 โจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 3 ตกลงทำพิธีแต่งงานกันตามประเพณีและอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาเท่านั้น มิได้ถือเอาการจดทะเบียนสมรสเป็นสำคัญมาแต่แรก ทรัพย์ที่ให้กันดังกล่าวจึงมิใช่ของหมั้นและสิ้นสุดตามกฎหมาย ดังนั้นการที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า การให้ทรัพย์ดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนาว่าจะ

สมรส อันเป็นการหมั้น จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ นุนนาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>